

1502825-67.2021.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2337241/2021 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 21897147 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO,

7140/21/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2337241 - 01º D.P. RIBEIRAO PRETO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502825-67.2021.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502825-67.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2337241/2021 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 21897147 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO,

7140/21/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2337241 - 01º D.P. RIBEIRAO PRETO,

7140/21/919 - 01º D.P. RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERT WILLY DE QUEIROZ NETO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guacy Sibille Leite

Vistos.

ROBERT WILLY DE QUEIROZ NETO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, e artigo 61, inciso II, "c", todos do Código Penal, porque, de acordo com a acusação, em 11 de dezembro de 2021, por volta das 17:00 horas, no estabelecimento comercial MAGAZINE TORRA TORRA LTDA, situado na Rua General Osório, nº 217, no Centro, nesta cidade e comarca, tentou subtrair para si um tênis masculino, um par de meias e cinco kits de cueca, avaliados no total em R\$ 334,93.

Segundo apurado, ROBERT, fingindo ser um cliente, entrou no estabelecimento comercial supracitado, despertando, assim, a desconfiança do representante do

estabelecimento vítima, o qual passou a acompanhá-lo. Logo em seguida, o imputado tirou das vestes uma sacola plástica idêntica à da loja, e nela introduziu um tênis, um par de meias e cuecas, sendo o ato observado pelo funcionário em questão. Já em posse da res furtiva, o denunciado deixou o local dos fatos sem efetuar o pagamento, entretanto foi seguido e detido pelo representante da vítima, que, imediatamente, acionou os guardas municipais, que efetuaram a prisão em flagrante delito (p. 1). Posteriormente, a ele foi concedida a liberdade provisória (p. 117). Após vistoria, foram encontrados no interior da sacola plástica os objetos em questão. Além disso, as câmeras de vigilância filmaram a ação delitiva. Ainda, ROBERT confessou o crime, aduzindo que venderia tais objetos para comprar drogas. Assim, o crime em tela somente não foi consumado devido a circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi recebida em 14 de janeiro de 2022 (p. 116), o réu foi citado em 14 de março de 2022 (p. 123) e respondeu à acusação em 16 de março de 2022 (p. 127). Durante a instrução, foram inquiridos o representante do estabelecimento vítima e a testemunha. Além disso, foi decretada a revelia do réu, pois não foi localizado no endereço informado nos autos.

Em preliminar, foi requerido pelo Ministério Público o aditamento da denúncia, para que o acusado seja condenado pela forma consumada do delito, e não tentada como constou na denúncia. Por sua vez, a defesa pleiteou, primeiramente, o reconhecimento da atipicidade da conduta de ROBERT, pelo princípio da insignificância, haja vista o pequeno valor da res furtiva, somado ao fato de que toda a mercadoria subtraída foi devidamente restituída para o estabelecimento comercial vítima. Assim, estariam presentes os requisitos para a incidência e reconhecimento do princípio supracitado, sendo consequente, então, sua absolvição com base no artigo 386, inciso III, do CPP. Subsidiariamente, houve a pontuação de que, nos autos, há apenas os relatos dos funcionários do estabelecimento e de guardas que não presenciaram o ocorrido, fazendo com que suas declarações tenham pouco valor probatório, bem como as do representante do estabelecimento vítima, visto que são carregadas de parcialidade. Muito embora o réu tenha confessado na delegacia, seu depoimento foi colhido sem as garantias do contraditório e da ampla defesa. Diante disso, a Defensoria Pública alegou que há, no mínimo, dúvida da prática do crime em tela por ROBERT, logo essa dúvida deve ser sopesada em benefício da defesa. Dessa forma, requereu a absolvição do réu nos moldes do artigo 386, inciso VII, do CPP. Ainda, foi alegado que a revelia não pode ser interpretada em prejuízo do réu, uma vez que o silêncio é um direito garantido constitucionalmente. No caso de condenação, a Defesa pediu que a pena-base seja fixada no mínimo legal, assim como o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial, o afastamento da agravante por dissimulação, a forma tentada do delito em seu grau máximo e a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, foi requerido o aditamento da denúncia pelo parquet. Não obstante, verifico que não houve alteração quanto aos fatos narrados na inicial. Sendo assim, indefiro o pleito, uma vez que o réu se defende contra os fatos narrados na exordial, e não quanto ao delito lá tipificado. Dessa forma, a consumação ou a forma tentada, em caso de condenação, será analisada no momento oportuno.

No tocante ao mérito, procede parcialmente a presente pretensão punitiva.

A materialidade do delito ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (p. 1), boletim de ocorrência (pp. 7-9), auto de exibição, apreensão e entrega (pp. 10-11), bem como pela prova oral coligida.

Em juízo, o acusado não foi interrogado, pois não foi encontrado no endereço informado nos autos, tendo, assim, sido decretada a revelia. Por outro lado, em solo policial, admitiu a prática do delito em questão.

O representante do estabelecimento vítima, S.F.F.O., declarou em juízo que o acusado entrou no estabelecimento, retirou do bolso uma sacola vazia da loja, onde colocou mercadorias dentro. Contudo, ROBERT já tinha realizado outros furtos no local e, por isso, os funcionários estavam alertas com ele. Assim, no momento do

evento em questão, estava na central de filmagem e presenciou toda ação delitiva. Com isso, pediu para que os seguranças acompanhassem ROBERT e o abordassem fora do estabelecimento, por orientação do gerente.

A palavra da vítima e sua relevância para a condenação são sempre questões de reiteradas jurisprudências. Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima, em sede penal. Neste sentido:

"A palavra a vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso". (STJ - AgRg no REsp 1781652/PA, Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, Sexta Turma, Data da Publicação 14/05/2019).

"Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova para a condenação, nos termos do entendimento desta Corte." (STJ - HC 467883/MS, Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Data da publicação 23/10/2018).

O guarda municipal inquirido, Robson Guirão da Silva, corroborando as declarações do representante do estabelecimento vítima, esclareceu que realizava, juntamente com seu parceiro de farda, uma operação no calçadão da cidade denominada "operação natal", quando um funcionário da empresa "Torra Torra" foi até a viatura e alegou que um homem havia subtraído alguns itens da loja e que tal ação havia sido acompanhada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Em seguida, foi dito aos guardas que ROBERT já havia sido abordado e levado até a sala de monitoramento da loja. Ainda, Robson narrou que, ao chegar ao local dos fatos, o acusado confessou ter subtraído alguns itens da loja para que pudesse vendê-los ou trocá-los, a fim de sustentar seu vício em drogas.

O guarda também declarou que os colaboradores disseram que o réu já havia efetuado subtrações em oportunidades anteriores e que, por conta disso, era conhecido por eles. Diante disso, no dia dos fatos, o acusado foi vigiado por intermédio das câmeras de segurança. Dessa forma, no momento em que saiu do estabelecimento, o réu foi abordado pelos funcionários e levado para dentro da loja novamente. Robson se recordou de que ROBERT estava carregando uma mochila e dentro desta havia um par de tênis, cinco kits de cueca e um par de meias. Além disso, declarou que, na ocasião, o réu estava bem-vestido e lúcido, descartando, em sua opinião, a possibilidade de este estar sob efeito de qualquer entorpecente, uma vez que até pediu ao guarda uma segunda oportunidade. Por fim, disse que a ocorrência foi encaminhada para o CPJ, onde houve a devolução dos itens subtraídos para o funcionário representante do estabelecimento vítima.

Em relação à validade do depoimento servidores públicos, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

No mesmo sentido:

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA E USO NO LOCAL DE TRABALHO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Ademais, compete destacar que, no presente caso, embora o acusado tenha deixado o interior da loja na posse dos bens, o delito não se consumou. Isso porque, conforme se depreende da prova oral coligida, a ação delitosa, desde o início, foi acompanhada pelos funcionários da loja, os quais decidiram abordá-lo do lado de fora para evitar constrangimento de clientes. Sendo assim, os bens subtraídos não saíram da esfera de disponibilidade da vítima.

De igual modo, a agravante relativa à dissimulação (cf. art. 61, inciso II, CP) não se encontra caracterizada. Embora o acusado tenha utilizado uma sacola do próprio estabelecimento para colocar as mercadorias que desejava subtrair, toda ação delitiva, desde o início, foi monitorada, de forma que, em momento algum, sua ação teve o condão de levar a erro o sujeito passivo.

Consigna-se, também, que a Defesa pugnou pela atipicidade do fato, com aplicação do princípio da insignificância.

Ainda que o valor da res furtiva seja de pequena monta, avaliado em R\$ 334,93, devem ser levadas em consideração todas as circunstâncias do delito e do agente, sob pena de se banalizar a aplicação do referido princípio e, com isto, fomentar a prática de pequenos delitos junto à sociedade.

A aplicação do princípio da insignificância demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais.

Assim, além do valor irrisório da res, demanda a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento ou a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STJ HC nº 84.412/SP, Relator Ministro Celso de Mello, in DJ 19/11/2004), circunstâncias não ocorrentes no caso concreto.

De início, destaca-se que o valor da res não representa valor ínfimo segundo a jurisprudência. Isso porque corresponde a mais de dez por cento do valor do salário-mínimo na época dos fatos.

Não bastasse, em análise aos requisitos subjetivos, especificamente às condições pessoais do agente, há de se destacar, inicialmente, que o réu é agente reincidente, inclusive pela prática de crime da mesma espécie, além de ostentar maus antecedentes, também por crimes contra o patrimônio. Isto, por si só, é suficiente para rechaçar a aplicação do princípio da insignificância, prescindindo de análise das circunstâncias do delito (Informativo nº 793 do STF).

Não é por outra razão que a aplicação do princípio da insignificância neste caso é veementemente afastada, pois, caso contrário, equivaleria a premiar o acusado pela prática de delitos com pequena expressão econômica, incentivando-o a continuar com tal conduta, gerando impunidade e, por consequência, colocando em risco a ordem pública e a paz social.

Não pode o princípio da insignificância servir como elemento gerador de impunidade, mormente nos crimes contra o patrimônio, ainda que o valor da res furtiva seja de pequena monta, sobretudo para agentes vezeiros na prática delitiva.

Esse é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica a seguir:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. HABITUALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO BEM. RAZÃO INSUFICIENTE PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas do caso, o que não se infere na hipótese em apreço, máxime por se tratar de réu reincidente específico e ainda responder por diversos outros processos criminais. Precedentes. 2. O simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.553.855-RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, publicado no DJe de 26/11/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da não incidência do princípio da insignificância nos casos em que o réu é reiteradamente autuado em processos administrativo-fiscais, como é o caso dos autos. 2. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no RHC: 113191 PR 2019/0145866-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJE 22/08/2019)

Nesse cenário, não é somente o valor da coisa que deve ser analisado, mas também o desvalor da conduta. In casu, considerando a reiteração delitiva, verifica-se maior reprovabilidade da conduta incriminada. Portanto, a aplicação do princípio da insignificância no caso em análise é inadequada, por se tratar de réu que registra inúmeros processos, notadamente por crimes contra o patrimônio.

Comprovadas autoria e materialidade, passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, considero as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal como desfavoráveis, por se tratar de agente que ostenta maus antecedentes (pp. 60-79).

Dessa forma, fixo a pena-base em um ano e dois meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa.

Na segunda fase, dentre as circunstâncias legais reconheço a agravante de reincidência (pp. 60-79), assim como a atenuante da confissão espontânea. Por entender que a compensação entre ambas é possível, mantenho a pena como acima fixada.

Ante o conatus, diminuo a pena em 2/3, haja vista que o acusado foi constantemente vigiado desde o início da sua conduta.

Ausentes outras causas modificativas, torno definitiva a pena em 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 3 (três) dias-multa.

Segundo dispõe o artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência específica, sem ofensa ao verbete 269, súmula do Superior Tribunal de Justiça, o regime prisional inicial será o fechado. Pelas mesmas razões, incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o sursis.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR ROBERT WILLY DE QUEIROZ NETO, qualificado nos autos, por incurso no artigo 155, caput, do Código Penal à pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 3 (três) dias-multa, cada unidade equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Deixo de estabelecer valor de reparação dos danos causados à vítima, por falta de subsídios mínimos para justificar tal arbitramento, pois a matéria não foi objeto de debates nos autos.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº 11.608/2003, o sentenciado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas processuais, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça deferida no item “2” de pág. 142).

Transitada em julgado, comuniquem-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e à vítima (artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal), esta última, se possível, por meio do aplicativo WhatsApp; expeça-se guia de execução.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA